



מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
יובל וסרקרוג

התובעים/	1	שפיצר אנדרי
הנתבעים שכנגד:	2	אורבך חן
	3	באומרט חוה
	4	אדמי אלון
	5	גוטלזון חיים
	6	שרלג דוד
	7	שרלג יוזפינה
	8	שי רמי
	9	הרשקוביץ דב
	10	שטרקר יצחק
	11	דיאצ'נקו סרגיי
	12	דיאצ'נקו ילנה
	13	רסין סמיון
	14	רסין רוזליה
	15	קמנסקיך מרה
	16	סולוביוב סרגיי
	17	סולוביוב לריסה
	18	נחמני גבריאל
	19	נחמני אסתר
	20	שדות איל
	21	שדות אורלי מטילדה
	22	ניאזוב יפה אלונה
	23	ינקו שרון
	24	ינקו גלי
		באמצעות ב"כ עו"ד סלומון הילה
		מרח' רד"ק 11, חיפה

נגד

הנתבעים/	1	משה ליאב יצחק
הנתובעים שכנגד:	2	הירש טובה
	3	גולדשטיין מלכה
	4	עבדיס אליעזר
	5	עבדיס אסתר
	6	דגן חיה
	7	אפוטה אשר
	8	אפוטה סילביה
	9	גוייכמן מיכאל
	10	גוייכמן מרגריטה
	11	יצחק פישר
	12	אמירו זגייה
	13	אמירו לאקו
	14	אמירו בזזהו
	15	אמירו ייטאייש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים/

- 1 שפיצר אנדרי
- 16 לייבה מרקו
- 17 לייבה שנדלה
- 18 אלקיים לויט מיקי
- 19 קראוז מרים נועה
- 20 אינגר דב
- 21 אינגר סיגלית
- 22 יפה טובה
- 23 יפה חיים
- 24 דורפמן אדריאנה
- 25 אלמקיס ציון
- 26 אליהו אפרים
- 27 אליהו אסתר
- 28 אלחנטי גלית
- 29 אליהו יצח
- 30 אליהו אביבה
- 31 זהבי אברהם
- 32 מזרחי יצחק
- 33 מזרחי יוספה
- 34 רוזנפלד נעמי
- 35 יונאי אמציה
- 36 יונאי דרורה
- 37 שפירו מיכאל
- 38 שפירו דיאנה
- 39 שלוח חיים
- 40 שלוח יפה
- 42 גבעולי נפתלי
- 43 גבעולי שושנה
- 44 טריסטר חיים-הנרי
- 45 טריסטר הלנה
- 46 כהן מזל
- 47 וינטראוב מנחם חיים
- 48 פדידה חיים
- 49 פדידה סילביה
- 50 בכר דוד
- 51 אביגדור רות
- 52 מזרחי מיכל

באמצעות ב"כ עו"ד עופר בן-ארי
 משד' הנשיא 85, חיפה 3464215



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת**

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק דין

האם יש להחיל על המבנים שבבית המשותף את הוראות סעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק"), וכן האם יש לאשר את ביצוע עבודות החיזוק באחד המבנים שבבית בהתאם להוראות תמ"א 38.

1. התובעים, בעלי דירות במבנה אחד, מתוך שניים, מבקשים כי יינתן סעד המצהיר על תחולתו של סעיף 11 לחוק החיזוק על הבית המשותף מושא הליך זה.
2. עסקינן בבית משותף שנמצא ברחוב לוי אשכול 11 בקריית מוצקין, וידוע כגוש 10428 חלקה 469. הבית רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין, ומכיל שני מבנים. **מבנה מס' 2** של התובעים שנמצא ברחוב לוי אשכול 11, **ומבנה מספר 1** של הנתבעים ברח' לוי אשכול 11א.
3. מבנה מספר 2 של התובעים מכיל היום 16 דירות, והתובעים מבקשים במסגרת עבודות החיזוק להוסיף למבנה זה 12 דירות חדשות, כולל שתי דירות גן בקומת הקרקע (כיום קומת עמודים).
4. הנתבעים, בעלי הזכויות במבנה מס' 1, המכיל 32 דירות, מתנגדים לבקשה. הטענה המרכזית של הנתבעים היא, כי יש בעבודות החיזוק במבנה של התובעים כדי לפגוע בזכויותיהם וזאת מאחר שלפי התכנון, כלי רכב יחלפו בסמוך למבנה של הנתבעים (במרחק של כ-1 מטר מהמבנה) וכן יחנו בסמוך אליו, דבר שיגרום למפגעי רעש, זיהום אוויר ויטכן את התנועה החופשית של בעלי הדירות במבנה זה ושל ילדיהם.
- עוד נטען כי התובעים מבקשים לעשות הלכה למעשה שימוש ביותר מ-1/3 משטח החלקה לצורך ביצוע עבודות החיזוק, וזאת למרות שהחלקים ברכוש המשותף שהוקנו לדירותיהם (למבנה של התובעים) אינם עולים על 1/3.
5. הנתבעים טוענים כי מאחר שלכל אחת מהדירות בבית הוצמדו 1/48 חלקים ברכוש המשותף, הרי שלנתבעים יש 32/48 חלקים ברכוש המשותף, ואילו לתובעים רק 16/48 חלקים, כלומר 2/3 לנתבעים ו-1/3 לתובעים. בשל כך, הגישו הנתבעים תביעה שכנגד (תיק 8/478/18), במסגרתה ביקשו שיינתן סעד הצהרתי אשר יורה על חלוקת החצרות לפי אותו יחס, בהתאם לתשריט שצורף לכתב התביעה, תשריט שגם צורף לחוות הדעת של האדריכלית / יועצת תנועה שרון לבנברג מדצמבר 2018.
6. הוועדה המקומית החליטה ביום 8.5.2018 לאשר את הבקשה ולדחות את ההתנגדות של הנתבעים. הוועדה קבעה כי ההתנגדות הוגשה ביחס לסוגיית החנייה במגרש, ולאחר שהתובעים הציגו פתרון חנייה מצאה הוועדה לדחות את ההתנגדות.
7. **"ההתנגדות כולה התייחסה לפתרון החנייה במגרש.
הוגשה תוכנית הכוללת פתרון מלא עבור 2 המבנים במגרש.
כל שאר הטענות שהועלו הן להתדיינות מול הקבלן (רעש, כיוון כניסת המשאיות) או מול המפקחת על בתים משותפים" (ההחלטה צורפה כנספח 4ב לכתב התביעה).**

דיון והכרעה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, מכלול חומר הראיות, לרבות מסמכי הבית המשותף, כמו גם ממצאי הביקור במקום, מצאתי לקבל את התביעה, ולדחות את עיקר התביעה שכנגד, וזאת מהטעמים הבאים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כללי

8. התובעים מבקשים כאמור, לאשר להם לבצע את עבודות החיזוק רק במבנה אחד מתוך שני מבנים, הרשומים יחד כבית משותף אחד. לשם כך עליהם להוכיח כי התקיימו תנאי סעיף 11 לחוק החיזוק הקובע כך:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:
(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;
(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

סעיף 11 לחוק מחייב אם כן, התקיימותם של 3 תנאים מצטברים לצורך תחולתו:

- א. המבנה שבו מבקשים לבצע את עבודות החיזוק מהווה מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין.
- ב. אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב.
- ג. ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב.

יודגש, דיון בנוגע לתחולתו של סעיף 11 לחוק החיזוק אינו כולל רק מתן צו הצהרתי בדבר תחולת הוראות החוק, או לעניין הרוב הנדרש לביצוע הפרויקט. דיון בהקשר זה כולל במקרים רבים גם מתן הוראות אופרטיביות מתאימות לביצוע ולמימוש הפרויקט, בתנאים ושינויים שיש להכניס בפרויקט כתנאי לתחולת הסעיף (ר' למשל עש"א 13296-06-15 **סורוקה נ' רון ואח'** (פורסם בנבו) להלן: "**פרשת סורוקה**" וכן פסק דינו של המפקח הבכיר א' סילברמן בתיק 473/14 (ת"א) **אילני רחל ואח' נ' אלוני חיותה ואח'** (פורסם בנבו) להלן: "**פרשת אילני**").

תנאי ראשון – מדובר במבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין

תנאי זה מתקיים ולא הייתה מחלוקת ממשית בדבר תחולתו:

9. מדובר בבית המכיל שני מבנים נפרדים המרוחקים זה מזה המצויים על חלקה גדולה בשטח של 4,112 מ"ר אשר גם לגישת הנתבעים קיים מרחק של כ-12 מטר בין שני המבנים.

יתר על כן, הנתבעים הם אלה שאף ביקשו במסגרת התביעה שכנגד להצהיר על הצרות שיוצמדו לכל אחד מהמבנים לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין, בהתאם לחלקים ברכוש המשותף שיש לכל מבנה (1/3 למבנה התובעים ו-2/3 למבנה הנתבעים) ומכאן שגם הנתבעים סבורים כי מדובר ב"בית מורכב".

בנוסף, בתקנון המוסכם של הבית אף נקבעו הוראות בדבר הפרדת הניהול של כל אחד מהמבנים לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין. כך גם נקבע, כי לכל מבנה תוקם נציגות נפרדת, אשר תדאג לתחזוקת הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה.

תנאי שני – אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת**

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כפי שיפורט להלן לא הוכחה פגיעה ממשית בזכויות הנתבעים.

10. תחילה יש להבהיר, כי את המונח פגיעה "בזכויותיו של בעל דירה אחר" לצורך סעיף 11(1) לחוק החיזוק, יש לפרש בהרחבה ואין להסתפק בבחינת השאלה, האם תגרם לנתבעים פגיעה בזכויות מכוח תמ"א 38 בלבד (ר' פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בעש"א 40411-12-14 (חי') **דימיניק נ' ניסים כהן**(פורסם בנבו).
באותו מקרה קבע בית המשפט המחוזי, כי מאחר שהבניה הנוספת תגרום לחסימה מלאה של האור, האוויר והנוף אין לאשר את ביצוע עבודות החיזוק רק באחד המבנים.

אלא שגם לפי אותה פרשנות מרחיבה לסעיף 11 לחוק החיזוק, לא הוכחה פגיעה ממשית בזכויות הנתבעים.

מן הכלל אל הפרט

11. הנתבעים הלינו על החנייה החדשה שתוכשר בחזית העורפית של הבית ודרך המעבר החדשה שתעבור בסמוך למבנה של הנתבעים ולמחסנים שברשותם שבקומת הקרקע. סוגיה זו היוותה את עיקר המחלוקת.

הנתבעים טענו, כי הארכת שביל הנסיעה לכלי רכב בתוך החלקה בסמוך למבנה שלהם וכדי להגיע לחניות העורפיות שבבית, יגרום למטרדי רעש מתחת לחלונות דירותיהם, ואף יסכן את בעלי הדירות ואת הנתבעים המבקשים לעשות שימוש במחסנים שנמצאים בקומת הקרקע של מבנה הנתבעים. לעניין זה הפנו לחלק מהגרמושקה שלגביה התקבל אישור של הוועדה המקומית, המדגים את החניות העורפיות ואת שביל הנסיעה (ת/1).

12. אציין, כבר עתה, על אף שיתכן והיה מקום לקבל באופן חלקי את התנגדות הנתבעים ביחס לגרמושקה כפי שאושרה על ידי הוועדה המקומית (ת/1), הרי שכבר במסגרת הביקור במקום, שנערך בתיק זה ביום 24.01.19, הודיעו **התובעים, כי יסכימו לשנות את תוואי הנסיעה של כלי רכב לחניות העורפיות של הבית, כך ששביל הנסיעה יתרחק מהמבנה של הנתבעים במרחק מינימלי של 3 מטר שרק ילך ויגדל** (תוואי מעוקל, כפי שניתן לראות על גבי ת/4). אלא שהנתבעים התנגדו גם לחלופה זו.

13. בנסיבות אלה, בדיון להלן, אתייחס לחלופה אותה הציעו התובעים. כפי שיפורט להלן יש לאשר חלופה זו הנותנת מענה הולם לטענות התובעים, מאפשרת את ביצוע הפרויקט, ומאזנת כראוי בין זכויות הצדדים, והכל מהטעמים הבאים:

א. ראשית, חשוב להדגיש, כי התובעים אינם מבקשים להכשיר כניסה נוספת לכלי רכב לתוך החלקה, אלא מתבססים בעיקר על נתיב הנסיעה הפנימי שכבר קיים היום בתוך החלקה - נתיב נסיעה דו סיטרי, אשר משרת את שני המבנים. אותו שביל נסיעה ממילא מגיע גם כיום (וללא עבודות החיזוק) עד לגבול המבנה של הנתבעים, כפי שגם עולה מהביקור במקום ומצילום האוויר שהוגש לתיק. התובעים רק מבקשים כעת להאריך נתיב זה, כדי להגיע לחניות העורפיות. היטיב להגדיר זאת יועץ התנועה מטעם התובעים שחוות דעתו לא נסתרה:

"פתרון החניה שהוצע מהווה המשך "טבעי" של מגרש החנייה הקיים ומנצל באופן אופטימאלי את השטח תוך שהוא נשען על חיבור שכבר קיים אל הרחוב מבלי לשנות דבר בהסדרי התנועה והחנייה הקיימים בו" (ר' חוות הדעת של יועץ התנועה מטעם התובעים מר אלי אסיף מיום 5.12.2018).

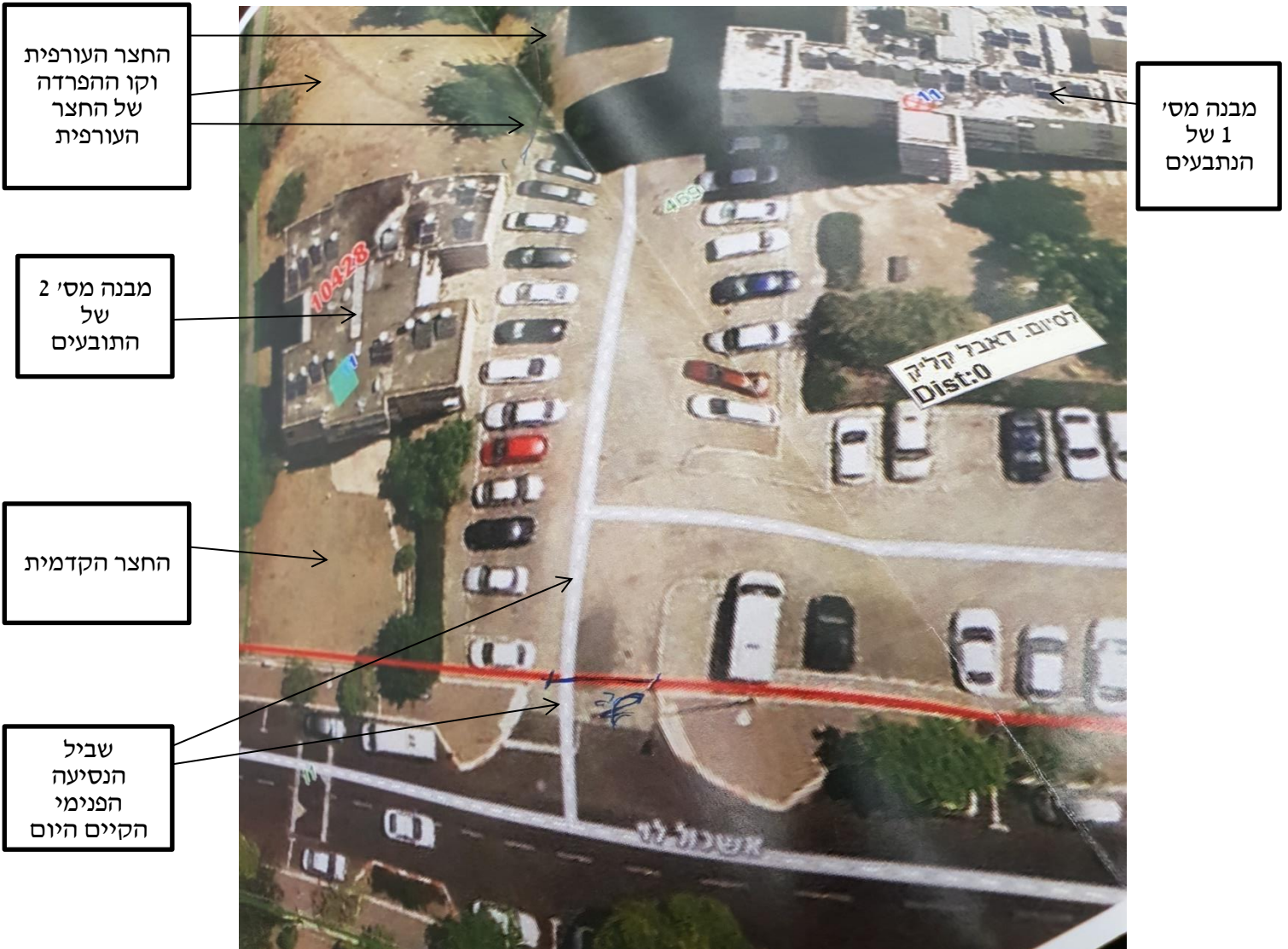


מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לצורך המחשת העניין להלן העתק חלקי מתצלום האוויר המשקף בקירוב את המצב כיום :





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת**

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. בנוסף, אותו שביל תנועה דו סיטרי שכבר קיים היום בתוך החלקה מעוגן ומופיע גם בתשריט הבית המשותף, כאשר שוב התובעים מבקשים רק להאריך את הנתבי הקיים.
- ג. זאת ועוד, שביל זה (לאחר שיוארך) אף עשוי בעתיד לשמש את הנתבעים, ככל שיבקשו להוסיף חניות למבנה שלהם (חניות מס' 29-31 ו-50-51, כפי שעולה מ-2/ת) שהן חניות אופציונליות בלבד בחלק העורפי לטובת המבנה של הנתבעים.
- ד. כמו כן, במסגרת עבודות החיזוק, התובעים אינם מבקשים לייחס לעצמם, או להצמיד למבנה שלהם (מבנה מס' 2) חניות כלשהן מאלה הקיימות היום לאורך המבנה של התובעים. חניות אלה ימשיכו לשמש כרכוש משותף של שני המבנים (כפי שגם עולה מתשריט הבית המשותף). החניות שיוצמדו למבנה של התובעים הם רק החניות העורפיות לטובת הדירות החדשות (לפי סעיף 5 לחוק החיזוק).
- וידגש, כיום לא הוצמדו חלקים כלשהם מהחצר המשותפת לדירות הצדדים או למבנים בבית וכל החצר המקיפה את הבית לרבות החניות ונתיב הנסיעה הפנימי, מהווים כולם רכוש משותף של שני המבנים.
- ה. זאת ועוד, כבר במצב הנוכחי (עוד לפני עבודות החיזוק) קיימות חניות קרובות מאוד למבנה של הנתבעים כך למשל ניתן להתרשם מחניות מספר 9 ו-10, שכבר היום כמעט ונושקות למבנה של הנתבעים (ראה ת/2). התכנון המוצע, אינו מוסיף חניות חדשות בצמידות למבנה הנתבעים, אלא רק בחצר העורפית (ר' ת/4).
- ו. באשר לטענות הנתבעים כי החנייה החדשה בחלק העורפי, תיצור רעש וזיהום אוויר, לא ניתן להתעלם מכך שהמבנה של הנתבעים יושב כבר כיום על ציר תנועה מרכזי - בקרבה ממשית לכביש ראשי וסואן, שד' בן גוריון, אשר יש בו לפחות שני מסלולי נסיעה לכל כיוון. משכך, הארכת שביל הנסיעה הפנימי לכלי רכב בתוך החלקה, יגרום לתוספת רעש ומטרדים זניחה ביחס למטרדים הקיימים.
- ז. עוד יש לזכור, כי בהתאם לתשריט המתוקן - ת/4, מוצעות כ-17 חניות בלבד בחלק העורפי של הבית, חניות שנמצאות במגרש שהוא ללא מוצא, ולכן, היקף התנועה ברחבה זו יהיה מצומצם מאוד, שלא לומר זניח, ומוגבל רק לאותם בעלי דירות שממילא החניות יוצמדו אליהן.

חלופות שהציעו הנתבעים

14. הנתבעים הגישו שתי חוות דעת של האדריכלית מטעמם, הגב' לבנברג שרון, ובהן הוצגו חלופות שונות שנועדו לצמצם את הפגיעה הנטענת בגינה העורפית המשותפת של שני המבנים, ולהגדיל את מספר החניות. חוות דעת אחת מדצמבר 2018, והשנייה מ-31.03.19. אלא שהנתבעים לא הוכיחו באמצעות אותן חוות דעת כי תגרם פגיעה ממשית בזכויותיהם, כמפורט להלן, בכפוף לתיקונים קלים.
15. ראשית דווקא הצעות שהציעו הנתבעים לכך שיווצר מסלול נסיעה מעגלי בתוך החלקה (ר' למשל חלופות מס' 2 ו-4 של האדריכלית לבנברג בחו"ד ממרץ 2019) עשויות להגדיל את נפחי התנועה ונסיעה של כלי רכב גם בחלק העורפי של החלקה, בהשוואה לתנועה מוגבלת ברחבת נסיעה שהיא ללא מוצא ומיועדת ל-17 חניות בלבד.
16. באשר לחלופה מס' 1 שצורפה לחוות הדעת של הגב' לבנברג ממרץ 2019 – זו מאלצת יצירת נתיב תנועה דו סיטרי ארוך וצר בתוך החלקה (כ-3.4 מטר לאורך כ-25 מטר ובסמוך לגבול החלקה) נתיב שמחייב הצבת רמזורים, כדי למנוע סתימת הנתיב על ידי שני כלי רכב שיבואו זה מול זה, דבר שיכביד על התנועה בתוך החלקה וגם יצור מעבר של כלי רכב במרחק של כ-1 מטר מדירות הקרקע שיתווספו למבנה הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. באשר לחלופה מס' 3 של האדריכלית לבנברג בחוה"ד ממרץ 2019, הרי שכאשר משווים בין ההצעה של התובעים ת/4, להצעה זו, ניתן לראות כי אין הבדל משמעותי בחצר העורפית שתיוותר בסמוך למבנה של התובעים ושנועדה להרחיק את תנועת כלי הרכב ממבנה התובעים. נראה כי כל התעקשותם של התובעים היא לעמוד על כך שלמבנה של התובעים לא יוותר שטח גינה פתוח בחזית הקדמית של דירתם (כפי שגם קיים היום), שטח גינה שאותו מבקשים התובעים להצמיד לדירותיהם לטובת דירות הגן, כאשר ממילא לא קיים ניצול ממשי יעיל יותר של אותו שטח קרקע.

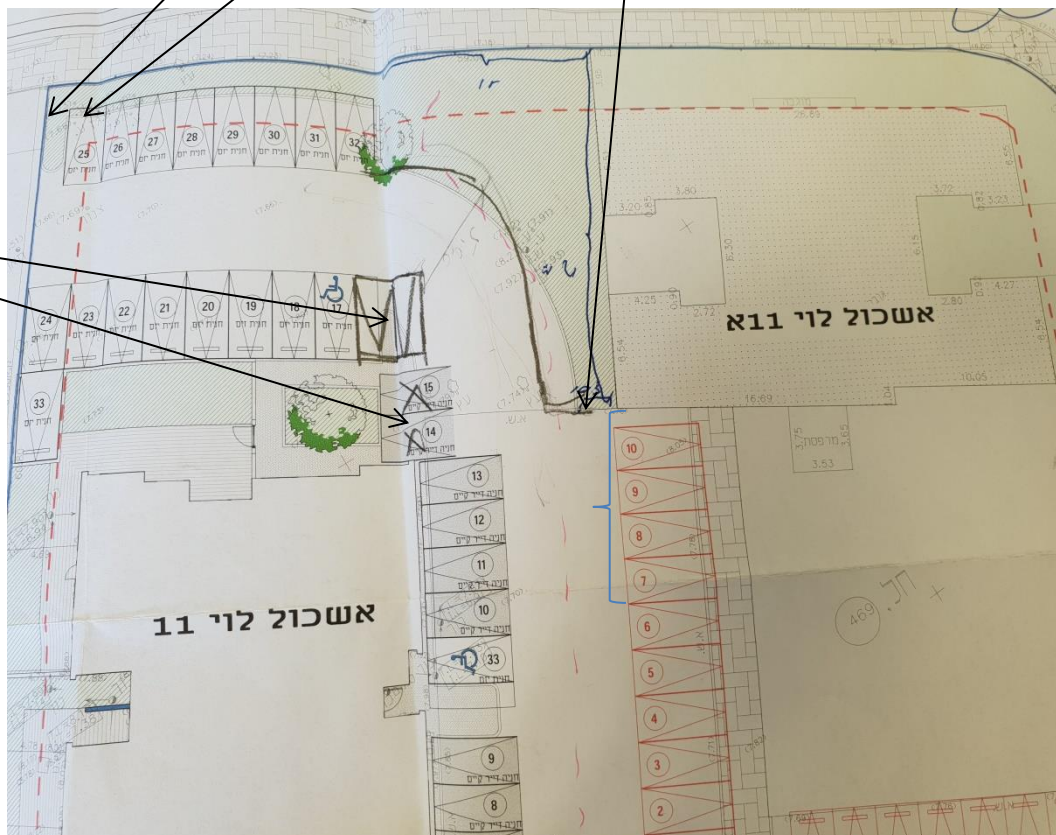
18. עם זאת כדי להבטיח מרחק תנועה גדול יותר של כלי רכב ממבנה התובעים, יש לבטל את חניות מס' 14 ו-15 כפי שסומנו על גבי ת/4, או לחלופין לאפשר לתובעים, בעלי הדירות במבנה מס' 1 להצמיד חניות אלה למבנה שלהם. במקביל אין לאפשר לתובעים להציב את אותן שתי חניות בסמוך לחניה מס' 17.

עוד יש לחייב את התובעים לקרב את חניות 25 – 32 לקצה החלקה (כך שחניה 25 תהיה ישירות מול חניה 24) ובכך גם כן יגדל שטח החצר העורפית שיוותר לשימוש התובעים או לטובת מקומות חנייה בעתיד לטובת מבנה התובעים. ככל שעדיין תיוותר לתובעים מצוקת חנייה יוכלו התובעים להפוך חלק מהחניות העורפיות (18 עד 23) לחניות כפולות. מספרי החניות לפי סעיף זה הן לפי ת/4. לשם המחשת העניין להלן העתק חלקי מתשריט ת/4:

העתקת חניות 25 – 32
לגבול החלקה

מרחק מינימאלי של 3
מטר ממבנה התובעים
שילך ויגדל

ביטול
חניות
14 ו-15
ואיסור
חניה





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת**

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנה כי כן, מכלול השינויים הנ"ל ירחיק עוד יותר את תנועת כלי הרכב ממבנה הנתבעים ויותר שטח רחב יותר לניצול לטובת הנתבעים בעתיד.

19. אציין עוד כי חלופה 3 לחוות הדעת של לבנברג ממרץ 2019, אומנם מוסיפה 5 חניות נוספות בחזית הקדמית של מבנה התובעים, ביחס לת/4, אלא שלא שוכנעתי כי יש בויתור על אותן 5 חניות, משום פגיעה בזכויות הצדדים.

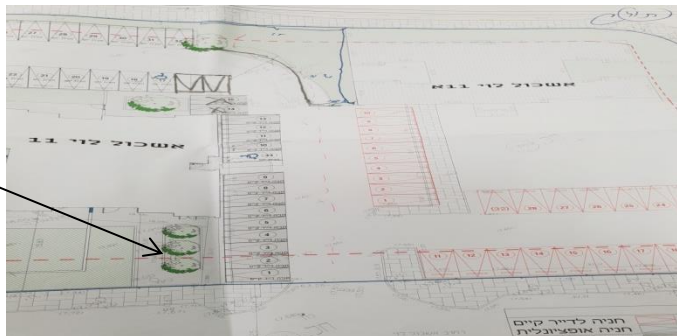
ראשית, הוועדה המקומית אישרה את פתרון החניה כפי שהוצג על ידי התובעים (ת/2) כלומר ללא הוספת חניות בחזית הקדמית של מבנה התובעים, כאשר גם בחוות הדעת מטעם הנתבעים לא נטען, כי אין די מקומות חנייה לצורך חיזוק מבנה הנתבעים.

שנית, בהתאם לפסק הדין הנוכחי, יהיה על התובעים לבטל את חניות 14 ו-15 לטובת מבנה הנתבעים. כך שתשמר זכותם של הנתבעים לחניות נוספות מעבר לאלה שהוצעו בת/2 (התשריט שהוגש לוועדה על ידי התובעים).

כמו כן, הנתבעים הדגישו כי מצוקת החניה נוצרה כתוצאה מכך, שחלק מבעלי הדירות בבית נוהגים להחנות משאיות וכלי רכב גדולים בתוך החלקה המיועדת לחניית כלי רכב פרטיים בלבד ובכך חוסמים חניות אחרות. אלא ששימוש שלא כדין בחניות הקיימות אינו מחייב הקצאת מספר חניות גדול מהנדרש.

לכך יש להוסיף כי ככל שבעתיד תהיה בעיית חנייה התובעים או בעלי הדירות החדשים גם לא יהיו רשאים להתנגד להוספת חניות היכן ששורטטה לפי הגרמושקה, שדרה של שלושה עצים בחזית הקדמית של מבנה התובעים (כפי שניתן לראות בת/4). שטח זה עשוי לשמש גם כן לחניות כפולות. מובא להלן חלק אחר מהתשריט, להמחשת מיקום השדרה המתוכננת. על התובעים להימנע מלעשות שימוש בשטח זה באופן שעשוי לסכל את הכשרתו בעתיד לחניות.

שדרת עצים שבעתיד
אפשר שתשמש כחניה



20. שאר החלופות שהציעו הנתבעים (בחוות הדעת מדצמבר 2018) מאלצות יצירת כניסה נוספת לחלקה (כלומר שתי כניסות במקום אחת) תוך ביטול חניות ציבוריות שקיימות היום ברחוב לוי אשכול, וכלל לא הוכח כי חלופות אלה ישימות בפרט לאור עדותו של מהנדס הוועדה המקומית לפיה ככלל הוועדה אינה מאשרת יותר מכניסה אחת מרכזית לתוך החלקה.

21. בנוסף, לא שוכנעתי כי יש הצדקה קניינית להורות על פיצול החלקה אך ורק לצורך יצירת כניסה נוספת, מה גם שמדובר שוב בכניסה צרה ברוחב של כ-3.4 מטר, באורך של כ-25 מטר, בסמוך מאוד למבנה של התובעים, כאשר שביל נסיעה זה גם מקביל וקרוב מאוד לגבול החלקה, ולשביל מעבר להולכי רגל ציבורי שעובר בסמוך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת**

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. באשר לטענת הנתבעים, כי בתכנון המוצע יעבור נתיב הנסיעה גם בסמוך למבנה שלהם, הרי שראשית כאמור הנתיב יתרחק ממבנה הנתבעים במרחק מינימאלי של 3 מטר שילך ויגדל. שנית, יש לזכור, כי בקומת הקרקע של מבנה הנתבעים, קיימים מחסנים בלבד, בעוד שבמבנה של התובעים מתוכננות שתי דירות מגורים בקומת הקרקע. בנוסף מדובר בנתיב נסיעה קצר ומוגבל בסמוך למחסנים, בהשוואה לנתיב נסיעה באורך כ-25 מ' בסמוך לדירות הקרקע החדשות.

23. לשם השלמת התמונה אציין כי גם החניות הקרובות למבנה של הנתבעים (כפי שהוצגו בגרמושקה ת/2) הן חניות שנועדו לשימוש המבנה של הנתבעים בלבד כלומר מדובר בחניות אופציונליות אותן נדרשו התובעים להציג כפתרון חנייה עתידי למבנה של הנתבעים ולא חניות של התובעים.

24. בנוסף, הנתבעים לא הציגו חוות דעת תחבורתית, לפיה קיים סיכון בבניית כביש גישה לחלק העורפי של החניות כפי שהוצע על ידי התובעים. גם המומחית מטעם הנתבעים למעשה אישרה כי מבחינה תחבורתית, אין מניעה לאמץ את החלופה כפי שהוצגה ב-ת/4. והתובעים אף הביאו יועץ תנועה שאישר חלופה זו, כאשר חוות דעתו לא נסתרה.

25. הנתבעים גם לא הוכיחו כי התובעים יעשו שימוש ביותר מ-1/3 משטח החלקה לצורך ביצוע עבודות החיזוק או מעבר לחלקם היחסי ברכוש המשותף, וזאת לאור אלה:

א. גם לפי תשריט החלוקה שצירפו הנתבעים לכתב התביעה שכנגד ולחוות הדעת של מהנדסת התנועה מטעמם, הגב' לבנברג, (נספח אחרון לחוות דעת מדצמבר 2018), הרי ששטחי הגינות בחזית הקדמית של מבנה התובעים ובחזית העורפית מיועדים לשימוש בלעדי של מבנה התובעים. בהתאם לתשריט ת/4, התובעים אינם עושים שימוש ייחודי מעבר לאותם שטחים במסגרת הפרויקט הנוכחי, למעט שימוש משותף שנעשה גם כיום, בשביל תנועה הפנימי לכלי רכב בין שני המבנים בתוך החלקה.

ב. לא זו אף זו בהתאם להצעה הנוכחית של התובעים - ת/4, הרי שהנתבעים גם יקבלו חלק משטח הגינה העורפי (שטח הגינה שבו לא יוקמו חניות לטובת מבנה התובעים) ושלפי הצעת החלוקה של הנתבעים ייועד לשימוש התובעים, כך גם לפי התוצאה אליה הגעתי כלומר חניות 14, 15 ו-32 יישמרו לטובת מבנה הנתבעים.

ג. בנוסף, גם העדים מטעם הנתבעים אישרו כי לאורך כל השנים הייתה חלוקת שימוש בפועל בין שני המבנים עם גדר שחילקה את השימוש בחצר העורפית (היכן שסומן פחות או יותר קו ההפרדה בין שני המבנים ר' על גבי תצ"א - ת/3, קו המהווה המשך ישיר של מבנה התובעים לכיוון החזית האחורית) וכי התובעים נהגו לתחזק לבדם את אותה גינה אחורית כמו גם הגינה בחזית הקדמית במבנה של התובעים. גם בתוכנית הנוכחית התובעים אינם עושים שימוש ייחודי או בלעדי מעבר לאותם שטחי גינה (בחזית הקדמית והאחורית). מכאן שגם בהיבט הזה לא הוכחה פגיעה ממשית בזכויות הנתבעים.

מכל האמור עולה, כי הנתבעים לא הוכיחו שיש בעבודות החיזוק במבנה של התובעים כדי לפגוע בזכויותיהם.

תנאי 3 - ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב.

26. התובעים גם הוכיחו כי ניתן יהיה לבצע עבודות חיזוק במבנה שלהם, בנפרד מעבודות חיזוק במבנה של הנתבעים, וכי חיזוק המבנה של התובעים לא ימנע בעתיד לחזק את מבנה הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת**

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. ראשית, כאמור התובעים נדרשו להציג פתרון חנייה כולל לשני המבנים, ככל שבעתיד יבקשו הנתבעים לבצע עבודות חיזוק, פתרון זה (ר' ת/2) שהציגו התובעים אושר כאמור על ידי הוועדה המקומית.

28. טענת הנתבעים, כי בשל הארכת שביל הנסיעה הפנימי לכיוון החצר העורפית הם לא יוכלו להרחיב את דירותיהם ולהוסיף ממ"דים לכיוון החנייה העורפית, הרי שטענה זו לא הוכחה ונטענה בעלמא, זאת בפרט לאור החלופה הנוכחית שהוצעה על ידי התובעים ולפיה ישמר מרחק מינימאלי של 3 מטר מהקיר החיצוני של מבנה הנתבעים לשביל הנסיעה הפנימי. בנוסף הנתבעים לא הוכיחו כי לא ניתן יהיה להוסיף ממ"דים בשלוש החזיתות האחרות של המבנה.

סיכום ביניים: בכפוף לשינויים הנ"ל (ת/4 וביטול חניות 14 ו-15) יש לאשר את ביצוע עבודות החיזוק במבנה של התובעים, וכן את תחולתו של סעיף 11 לחוק החיזוק על הבית המשותף מושא ההליך.

תביעה שכנגד

29. בכתב התביעה שכנגד ביקשו הנתבעים להצהיר על חלוקת החצרות והצמדתן לכל מבנה בנפרד בהתאם לחלקים ברכוש המשותף של כל אחד מבעלי הזכויות בכל מבנה (1/3 ו-2/3 לטובת הנתבעים).

30. בעניין זה, קבע לאחרונה בית המשפט העליון, במסגרת רע"א 2575-18 **יעקובסון נ' לוי** (פורסם בנבו, להלם: **"הלכת יעקובסון"**), כי במסגרת סעיף 59 לחוק המקרקעין, למפקח אין סמכות ליתן הוראה בדבר הצמדה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף למבנים השונים ללא הסכמת בעלי הדירות. עם זאת, למפקח סמכות ליתן הוראות בדבר הפרדה של הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף, ובתוך כך רשאי ליתן החלטה בדבר מניעת שימוש ברכוש המשותף של מבנה אחד מבעלי הדירות במבנה האחר:

"אין למפקח סמכות ליתן הוראות בדבר הצמדה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף לדירות מסוימות, אולם יש לו סמכות ליתן הוראות בדבר הפרדה של הניהול וההחזקה ברכוש המשותף – ובכלל זה מתן הוראות לעניין נשיאה בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף וקיום נציגויות נפרדות. כאמור, החלטה זו עשויה להוביל לקבלת החלטה בדבר מניעת שימוש ברכוש המשותף של מבנה אחד מבעלי הדירות במבנה האחר" (ר' למשל סעיף 72 לפסק הדין)

31. יובהר כי בסיכומיהם, הודיעו התובעים, כי הם מצדם אינם מבקשים כי יינתן צו המורה על הצמדת שטחי הגינה בחזית הקדמית של רח' לוי אשכול, לטובת דירות התובעים, או לדירות הגן החדשות, אלא רק מבקשים לאשר את ביצוע העבודות בהתאם לסעיף 11 לחוק החיזוק.

32. עם זאת בשים לב לתביעה שכנגד, לאור הלכת יעקובסון, ומאחר שהצדדים אישרו כי בפועל לאורך כל השנים הייתה חלוקה ושל האחזקה של החצרות בין שני המבנים, כאשר גם העדים מטעם הנתבעים אישרו אותה חלוקה, לפיה בפועל התובעים הם מי שתחזקו וניהלו את הגינה בחזית הקדמית של מבנה התובעים ובחלק מהחזית העורפית (בהתאם לסימון שנעשה בעט על גבי ת/3), הגם שלנתבעים היו השגות על רמת התחזוקה, יש להצהיר על חלוקת הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף.

33. במילים אחרות, יש לקבל את התביעה שכנגד באופן חלקי (וזאת גם לאור הסכמת התובעים ולבקשתם) ובהתאם להלכת יעקובסון להצהיר על הפרדת הניהול וההחזקה ברכוש המשותף באופן הבא (מספרי החניות וצבען בסעיף זה לפי ת/4):

א. הגינה בחזית הקדמית של מבנה התובעים (מבנה מס' 2) תהיה בחזקתו ובניהולו של מבנה מס' 2 בלבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ב. חלק מהחצר העורפית (היכן שיבנו חניות מס' 17 – 32) יוצמד למבנה של התובעים. הצמדה זו של החניות בחזית העורפית גם אפשרית מכוח הוראות סעיף 5 (א) לחוק החיזוק שמאפשר הצמדת חניות לצורך ביצוע עבודות חיזוק, לדירות החדשות. בנוסף ממילא אותן חניות נמצאות גם הן, בשטח החצר העורפית שהייתה בחזקתו ובניהולו של מבנה התובעים.
 - ג. מן הצד השני, החצר הקדמית בחזית המבנה של הנתבעים (מבנה מס' 1) לרבות חניות אדומות 1 – 28 יהיה בחזקתו ובשימושו של מבנה הנתבעים בלבד, ויאסר על התובעים או מי מטעמם לעשות שימוש בשטחים אלה או להחנות בהם.
 - ד. החצר העורפית שאינה משמשת לחנייה (אותה רצועת גינה בצורת "ר" – לפי ת/4) תהיה בחזקתו ובשימושו של מבנה הנתבעים בלבד (מבנה מס' 1) והתובעים לא יהיו רשאים לעשות בו שימוש.
 - ה. באשר לחניות אפורות 1 – 13 אלה ימשיכו לשמש כרכוש משותף של שני המבנים.
34. על ההלכה שנפסקה בפרשת יעקובסון יש להוסיף ולציין כי ממילא לא היה מקום להורות על הצמדת חלק מהחצרות לכל אחד מהמבנים זאת לאור כך שהנתבעים לא הציגו תשריט מודד מפורט עם מדידות מדויקות, אלא ערכו תשריט סכמטי כללי בלבד, והסתפקו ברישום שטחים משוערים, ראה תשריט שצורף כנספח לחוות דעת של לבנברג מיום 02.12.18.
35. בנוסף, הצעת החלוקה של הנתבעים באה לשנות את המצב הקיים, ולפיו למעשה תיאסר חנייה של התובעים וזכות מעבר באותן חניות ובנתיב הנסיעה הפנימי שמהווה היום רכוש משותף ברחבה המשותפת שבין שני הבניינים. בנוסף, בשונה מהחלוקה שהנתבעים ביקשו, הרי שכיום בהתאם ל-ת/4, יקבלו הנתבעים שטח נוסף שיהפוך לרכוש משותף בחזית העורפית בצורת "ר" מעוגל יחד עם רחבת נסיעה (למעט חניות 17 – 32 שיוצמדו לדירות החדשות).

התוצאה:

1. אני מקבל את התביעה באופן חלקי, ומצהיר כי הבית המשותף ברחוב לוי אשכול 11 בקרית מוצקין והידוע כחלקה 469, בגוש 10428 הוא בית מורכב לפי סעיף 11 לחוק החיזוק, באופן שיאפשר לתובעים לבצע את עבודות החיזוק במבנה של התובעים (מבנה מס' 2) בנפרד ממבנה הנתבעים ובכפוף לתיקון הבקשה בהתאם לתשריט ת/4, ולקבלת היתר בניה מתוקן או חדש, ככל שנדרש, ללא צורך בהסכמת הנתבעים וכן יהיו רשאים התובעים, או מי מטעמם, להגיש בקשה לתיקון צו הבית המשותף בהתאם. אישור זה כפוף לשינויים הבאים:
 - א. התובעים יתקנו את בקשתם להיתר בהתאם לתשריט שהוגש וסומן ת/4, תוך ביטול חניות מס' 14 ו-15, באותו תשריט. יובהר כי התובעים לא יהיו רשאים להוסיף את חניות 14 ו-15 שבוטלו, בשטחי החניות שסומנו בעיפרון על גבי ת/4 כהמשך לחנייה 17. אפשר שבעתיד חניות 14 ו-15 תשמנה את המבנה של הנתבעים.
 - ב. כל החניות בחזית העורפית של הבית יוצמדו לגבול החלקה (כך שחניה מס' 25 תוצב ישירות מול חנייה מס' 24. ככל שתידרש תוספת חנייה, יהיו רשאים התובעים להוסיף חניות כפולות בחניות 18 – 23 (לפי ת/4).
 - ג. בנוסף, יהיה על הנתבעים לדאוג לכך שהמרחק המינימלי של המשך שביל הנסיעה הפנימי מהמבנה של הנתבעים, יעמוד על 3 מטר כפי שהציעו התובעים ב-ת/4, כאשר המרחק של 3 מטר ילך ויגדל בהתאמה בצורת רבע עיגול, כפי שאפשר לראות ב-ת/4.
- על התובעים לקבל היתר מתוקן, ו/או את כל האישורים הדרושים ממחלקת התחבורה או התנועה, או מכל גוף אחר בעיריית קריית מוצקין, לביצוע השינויים הנ"ל, לצורך עמידה בתקני חניות ובדרישות התחבורתיות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/375/2018, 8/478/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. באשר לתביעה שכנגד, ולאור פסק הדין של בית המשפט העליון בפרשת **יעקובסון**, אני מורה על חלוקת הניהול וההחזקה של החצרות וכן קובע הוראות הנוגעות להגבלת השימושים, כך שירשם תקנון מוסכם מתוקן לבית שיקבע כדלקמן:

א. הגינה בחזית הקדמית של מבנה מס' 2 תהיה בחזקתו ובניהולו של מבנה מס' 2 בלבד, בכפוף לכך שכל שבעתיד מוסד תכנוני או רשות מקומית ידרשו להקצות חנייה נוספת בחלקה, בעלי הזכויות במבנה מס' 2, לא יהיו רשאים להתנגד להוספת חניות היכן ששורטטה שדרה של 3 עצים בחזית הקדמית של מבנה מס' 2, כפי שניתן לראות בת/4. על בעלי הזכויות במבנה מס' 2 להימנע מלעשות שימוש בשטח השדרה, באופן שעשוי לסכל את הכשרתו בעתיד לחניות.

ב. חלק מהחצר העורפית (היכן שיבנו חניות 17 – 32 (לפי תשריט ת/4) יוצמד למבנה של מס' 2.

ג. החצר הקדמית בחזית מבנה מס' 1, לרבות חניות אדומות 1 – 28 תהיה בחזקתו ובשימוש של מבנה מס' 1 בלבד, ויאסר על בעלי הזכויות במבנה מס' 2, או מי מטעמם לעשות שימוש בשטחים אלה או להחנות בהם.

ד. החצר העורפית שאינה משמשת לחנייה של מבנה מס' 2 (אותה רצועת גינה בצורת "ר" – לפי ת/4) תהיה בחזקתו ובשימוש של מבנה מס' 1 בלבד, ובעלי הזכויות במבנה מס' 2, לא יהיו רשאים לעשות בו שימוש.

ה. באשר לחניות בצבע אפור שמספרן 1 – 13 (לפי ת/4) אלה ימשיכו לשמש כרכוש משותף של שני המבנים. לפסק הדין תצורף החלטה נפרדת המורה על תיקון צו הבית המשותף כמפורט בסעיף 2 לעיל.

ו. נוכח התוצאה אליה הגעתי, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך **10,000 ₪**. הסכום ישולם לתובעים באמצעות ב"כ התובעים.

בקביעת סכום זה לקחתי בחשבון את התוצאה אליה הגעתי לפיה התביעה התקבלה בעיקרה בהתאם להצעה שהתובעים היו מוכנים לבצע עוד לפני פסק הדין שניתן, כמו גם התוצאה ביחס לתביעה שכנגד.

הסכום הנ"ל ישולם לתובעים תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום, ט"ז סיון תשע"ט, 19 יוני 2019, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין